美国医疗保健反歧视法规与 CLAS 标准（中文译本）

本文件合并以下两份文档的中文译文：

- 第一部分：45 CFR 副章 A 节选（《平价医疗法案》第 1557 条实施细则）
- 第二部分：国家在健康与医疗保健领域文化和语言适当服务（CLAS）标准

目录

美国医疗保健反歧视法规与 CLAS 标准（中文译本）

第一部分　45 CFR 副章 A 节选

45 CFR 副章 A（2025 年 10 月 1 日版）

§ 92.11 语言协助服务以及辅助器具和服务可用性的通知。

卫生与公众服务部

B 分部分——反歧视条款

§ 92.101 禁止歧视。

第二部分　国家 CLAS 标准

国家在健康与医疗保健领域文化和语言适当服务（CLAS）标准

主要标准：

治理、领导层与员工队伍：

沟通与语言协助：

参与、持续改进与问责：

第一部分　45 CFR 副章 A 节选

45 CFR 副章 A（2025 年 10 月 1 日版）

为残障人士免费且及时地提供合格的口译人员，以及以盲文或大字体等替代格式提供的信息——当此类修改、辅助器具和服务对于确保残障人士的可及性及平等参与机会确属必要时；

(iii) 受涵盖实体免费且及时地提供语言协助服务，包括电子和书面的翻译文件以及口头口译——当此类服务是为英语能力有限的人士提供有意义准入的合理步骤时；

(iv) 如何从受涵盖实体获得本节 (a)(1)(ii) 和 (iii) 款所述的合理修改、适当的辅助器具和服务以及语言协助服务；

(v) 受涵盖实体依据 § 92.7 指定的第 1557 条协调员（Section 1557 Coordinator）的联系信息（如适用）；

(vi) 受涵盖实体依据 § 92.8(c) 设立的申诉程序的可用性，以及如何提出申诉（如适用）；

(vii) 如何向本部门民权办公室（OCR）提出歧视投诉的详细信息；以及

(viii) 如何访问受涵盖实体的网站（如有），该网站提供本 (a)(1) 款所要求的信息。

(2) 本 (a) 款所要求的通知，必须按以下方式在受涵盖实体的健康项目或活动中提供：

(i) 每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(ii) 应请求即提供；

(iii) 在受涵盖实体的健康项目或活动网站上的一处显眼位置（如有该网站）；以及

(iv) 在清晰、醒目的实际场所中提供，字体不小于 20 磅的无衬线字体，且该场所应为可合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知之处。

(b) 受涵盖实体可将本节 (a) 款所要求的通知内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 所要求的通知合并，但合并后的通知必须清楚告知个人其依据第 1557 条和本部分所享有的民权，且必须包含本节 (a)(1) 款所要求的每一项要素。

§ 92.11 语言协助服务以及辅助器具和服务可用性的通知。

(a) 受涵盖实体必须提供一份关于语言协助服务以及辅助器具和服务可用性的通知，该通知至少应说明：受涵盖实体在其健康项目或活动中，当为遵守第 1557 条或本部分而有必要时，向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人和申请人以及公众成员免费提供语言协助服务和适当的辅助器具和服务。

(b) 本节 (a) 款所要求的通知，必须以英文以及受涵盖实体运营所在相关州（一个或多个州）中英语能力有限人士最常使用的至少 15 种语言提供，并且必须以替代格式提供给因需要辅助器具和服务以确保有效

沟通的残障人士。

(c) 本节 (a) 款所要求的通知，必须按以下方式在受涵盖实体的健康项目或活动中提供：

(1) 每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(2) 应请求即提供；

(3) 在受涵盖实体的健康项目或活动网站上的一处显眼位置（如有该网站）；

(4) 在清晰、醒目的实际场所中提供，字体不小于 20 磅的无衬线字体，且该场所应为可合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知之处；以及

卫生与公众服务部

(5) 在受涵盖实体提供以下形式的电子和书面通讯时：

(i) § 92.10 所要求的非歧视通知；

(ii) 45 CFR 164.520 所要求的隐私实践通知；

(iii) 申请表和接收入院表；

(iv) 资格、福利或服务被拒绝或终止的通知，包括福利说明（Explanations of Benefits），以及上诉和申诉权利的通知；

(v) 与个人的权利、资格、福利或服务相关、且要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回复的通讯；

(vi) 与公共卫生紧急事件相关的通讯；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前预嘱相关的同意书和说明（可选择对打包在一起的所有文件只提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人护理费用及支付相关的通讯，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 条所要求的诚信估价（good faith estimates）；

(x) 投诉表；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 如果受涵盖实体行使以下选择权，则就某一个人而言，应被视为符合本节规定：

(1) 每年向该个人提供以其主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务选择不接收本节所要求通知的选项，并且：

(i) 不以该个人选择不接收的决定作为获得任何援助或福利的条件；

(ii) 告知该个人其有权应请求以其主要语言并通过适当的辅助器具和服务接收该通知；

(iii) 告知该个人，选择不接收该通知并不构成对其依据本部分获得语言协助服务和任何适当辅助器具和服务的权利的放弃；

(iv) 每年记录该个人在该年度已选择不接收本节所要求的通知；以及

(v) 不将个人的未作回应视为选择不接收的决定；或

(2) 记录该个人的主要语言和任何适当的辅助器具和服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供所有材料和通讯；或

(ii) 在本节 (c)(5) 款所确定的所有通讯中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供本节 (a) 款所要求的通知。

B 分部分——反歧视条款

§ 92.101 禁止歧视。

(a) 总则。(1) 除《平价医疗法案》（ACA）第一篇另有规定外，任何人不得因种族、肤色、原国籍、性别、年龄、残疾或其任何组合，而被排除参与受涵盖实体运营的任何健康项目或活动、被剥夺其福利，或在任何此类项目或活动中以其他方式受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于以下方面的歧视：

(i) 性特征，包括双性人（intersex）特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 具体的反歧视禁令。(1) 在本部分适用的任何健康项目或活动中：

(i) 接受方（recipient）和州交易所（State Exchange）必须遵守本部门为第六篇（title VI）、第 504 条（section 504）、第九篇（title IX）和《年龄法》（Age Act）制定的实施条例中所载的具体反歧视禁令，分别见 45 CFR 第 80 部分、第 84 部分、第 86 部分（C 和 D 分部分）以及第 91 部分（B 分部分）。当本 (b) 款交叉引用使用"接受方"（recipient）一词的监管条款时，

第二部分　国家 CLAS 标准

国家在健康与医疗保健领域文化和语言适当服务（CLAS）标准

《国家 CLAS 标准》旨在通过为健康与医疗保健组织确立一份蓝图，以促进健康、提高质量并帮助消除医疗保健差距，使之能够：

主要标准：

1. 提供有效、易懂且尊重人的优质照护和服务，回应文化健康信念与习俗、语言、健康素养及其他沟通需求。

治理、领导层与员工队伍：

1. 通过政策、实践和已分配的资源，推进并维持促进 CLAS 的组织治理和领导层。
1. 招聘、晋升、配备并支持能够回应人群数字化、文化和语言需求的治理、领导层和员工队伍。
1. 定期就 CLAS 实践和资源，对治理、领导层和员工队伍进行教育和培训。

沟通与语言协助：

1. 向英语能力有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以促进其及时获得所有医疗保健和服务。
1. 以书面和口头方式，用英语以及满足其语言需求的其他语言，告知所有个人语言协助服务的可用性。
1. 通过培训并在可行时通过认证，确保提供语言协助的人员具备胜任能力，同时认识到应避免和不鼓励使用未经培训的人员和/或未成年人担任口译员。
1. 以服务区域内人群常用的语言，提供易于理解的数字和印刷材料及标识。

参与、持续改进与问责：

1. 确立在文化和语言上适当的目标、政策和管理问责机制，并将其贯穿于组织的规划和运营之中。
1. 持续评估组织将 CLAS 相关活动和措施纳入质量改进活动的情况。
1. 收集并维护准确可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供提供依据。
1. 定期评估社区的健康资产和需求，并利用评估结果来规划和实施能够回应服务区域内人群文化和语言需求的服务。
1. 与社区合作，共同设计、实施并评估在文化和语言上适当的实践及其影响。

1. 建立在文化和语言上适当的流程，以识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。

1. 向所有利益相关方、成员和公众传达组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。